

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/1070/25

הצעת חוק עמותות חוץ, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"גורם ישראלי" – אחד מאלה:

- (1) תאגיד שהתאגד בישראל;
- (2) תאגיד שכתובתו הרשומה היא בישראל;
- (3) תאגיד שלפחות מחצית מעובדיו הם אזרחי ישראל או תושביה;
- (4) תאגיד שמצוי בשליטת אחד מן המנויים בפסקאות (1) עד (3); לענין זה, "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968;¹
- "ישות מדינית זרה" – כהגדרתה בסעיף 36א(א) לחוק העמותות, התש"ס–1980;²
- "סיוע זר" – קבלת תרומה מישות מדינית זרה אחת או יותר, לכל מטרה בצורת פרס, מענק או תשלום, בכסף או שווה כסף, והכל אם עולה סכום הכסף על 50,000 דולרים של ארצות הברית;
- "פעילות זרה" – פעילות של גורם ישראלי בהתאם להתחייבות הזרה;
- "הרשם" – הרשם לעמותות חוץ לפי סעיף 3.

עמותת חוץ

2. (א) יראו גורם ישראלי כעמותת חוץ החל מהמועד שבו קיבל סיוע זר מישות מדינית זרה ועד תום שנה ממועד זה.

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.
² ס"ח התש"ס, עמ' 210.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יראו גורם ישראלי שהוא מוסד להשכלה גבוהה המוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958³, כעמותת חוץ אלא לפי כללים שיקבע שר החינוך ולא יראו גורם ישראלי שהוא בית חולים כמשמעותו בסעיף 20א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994⁴, כעמותת חוץ אלא לפי כללים שיקבע שר הבריאות.

רשם לעמותות חוץ 3. רשם העמותות כמשמעו בחוק העמותות, התש"ס-1980, ישמש רשם לעמותות חוץ.

חובת דיווח 4. (א) עמותת חוץ שקיבלה סיוע מישות מדינית זרה תגיש לרשם, בתוך שבוע מתום אותו רבעון, דוח בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים, ובו יפורטו –

(1) זהות הישות המדינית הזרה שממנה קיבלה את הסיוע הזר;

(2) פרטי הסיוע שקיבלה מהישות המדינית הזרה;

(4) תיאור הפעילות הזרה שהיא ביצעה.

(ב) עמותת חוץ תגיש לרשם מדי רבעון בכל התקופה שבה תיחשב כעמותת חוץ דוח מעודכן, בטופס מקוון כאמור בסעיף קטן (א); לדוח כאמור יצורף תצהיר של מנהלה הכללי, ואם אין לה מנהל כללי יגיש תצהיר מי שאחראי לביצוע פעילות זרה.

חובת גילוי 5. (א) עמותת חוץ תציין בכל מסמך רשמי, דף אינטרנט, שילוט או פרסום היוצא מטעמה את המילים נתמך על ידי (שמה של הישות המדינית הזרה שתומכת בה) בצמוד לאזכור שם התאגיד; ציון כאמור לא יקטן משמינית העמוד או משטח הפרסום.

(ב) היה לעמותת החוץ או למי שפועל מטעמה אתר אינטרנט, תפרסם בו באופן בולט את הדוחות שהגישה לרשם לפי סעיף 4.

(ג) הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים, ובכל דרך אחרת שימצא לנכון, את רשימת עמותות החוץ ופעילותן הזרה ואת המידע כאמור בסעיף 4.

שמירת דינים 6. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מחובות דיווח וגילוי החלות על עמותות חוץ לפי כל דין אחר.

עונשין 7. (א) עמותת חוץ שהפרה חובה לפי חוק זה, דינה – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977⁵.

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

⁴ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

⁵ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

- (ב) עמותת חוץ שביצעה הפרה חוזרת של חובות לפי חוק זה, רשאי הרשם, באישור היועץ המשפטי לממשלה, להגיש לבית המשפט בקשה לפירוקה.
8. מניעת מגע עם עמותת חוץ (א) משרדי ממשלה וצבא הגנה לישראל ימנעו משיתופי פעולה עם עמותת חוץ, ובכלל זה העברת תקציבים, הקצאת תקנים לשירות לאומי, ארגון כנסים וימי עיון, פרסומים משותפים.
- (ב) על אף הוראות סעיף 8(א) רשאי שר המשפטים לקבוע מקרים בהם יתאפשר שיתופי פעולה עם עמותת חוץ כאמור.
9. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
10. תיקון פקודת מס הכנסה בפקודת מס הכנסה⁶ –
- (1) אחרי סעיף 121ב יבוא:
- "שיעור המס על 121ג (א) הכנסה של גורם ישראלי מישות מדינית זרה הכנסה מישות מדינית זרה תהיה חייבת במס של 37%; לעניין זה, "גורם ישראלי" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק עמותות חוץ, התשפ"ב-2022; "ישות מדינית זרה" – כהגדרתה בסעיף 36א(א) לחוק העמותות, התש"ס-1980.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), סעיף זה לא יחול על תרומה למוסד ציבורי המתקצב על ידי מדינת ישראל במקביל."
- (2) בסעיף 9(2)(א), אחרי "חבר-בני-אדם שבשליטתם העוסק בעסק" יבוא "למעט הכנסה שהיא תרומה מישות מדינית זרה כאמור בסעיף 121ג(א)".
11. תיקון חוק החברות, התשנ"ט-1999⁷, אחרי סעיף 345כג, יבוא –
- "הוראות לעניין 345כג הוראות חוק עמותות חוץ, התשפ"ב-2022, יחולו תחולת חוק 1. על חברה לתועלת הציבור ואולם סמכויות רשם עמותות חוץ העמותות לפי החוק האמור, יהיו נתונות לרשם ההקדשות כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999."
12. תחילה תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
⁷ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

דברי הסבר

במדינת ישראל פועלים עשרות ארגונים שזוכים לקבל סיוע מישויות מדיניות זרות. חלקם מייצגים באופן מובהק אינטרסים זרים שאינם עולים בקנה אחד עם האינטרס הישראלי. ארגונים אלה, הפועלים בחוסר שקיפות ביחס למטרות פעילותם ובכסות של ארגונים הפועלים לטובת האינטרס הישראלי, זכאים כיום לפטור ממס, וזאת על אף שהציבור הישראלי אינו יוצא נשכר מפעילותם ומטרתם של ארגונים אלה היא שמירתם של אינטרסים זרים.

הצעת החוק מבקשת ליצור מנגנון המגדיר ארגון הזוכה למימונה של ישות מדינית זרה, כעמותת חוץ של אותה ישות מדינית זרה שתומכת בה. ההצעה מטילה חובות דיווח, גילוי נאות ושקיפות על אותם העמותות, וכן אוסרת על שיתופי פעולה בין עמותות החוץ לבין משרדי הממשלה וצבא הגנה לישראל, למעט מקרים שיקבעו על ידי שר המשפטים. בנוסף הצעת החוק ממסה את ההכנסות שמתקבלות מאותן עמותות חוץ, בניגוד למצב הקיים. הפרת חובות אלו תביא להטלת קנס לפי סעיף 61(א)(2) לחוק העונשין–1977. יש לציין ההצעה מחילה את ההסדר המוצע גם על חברות לתועלת הציבור.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3587).

הצעת החוק זהה לפ/24/3587 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)